Cas: firme o no firme? Detecta les trampes de quatre ofertes de contracte

Estudi de cas en grups xicotets sobre quatre ofertes d'ocupació i contractes amb clàusules problemàtiques: fals autònom, període de prova abusiu, contracte temporal en frau de llei i salari per davall de conveni. L'alumnat actua com a assessor laboral, detecta la irregularitat de cada oferta, la justifica amb la norma i recomana què fer.

DURADA
55 min · 1 sessió

AGRUPAMENT
grups xicotets (3-4)

UNITAT 6
El contracte de treball i els teus drets

MATERIALS
- Fitxes de les quatre ofertes de contracte (incloses davall, fotocopiables)
- Resum de la jerarquia normativa, modalitats de contracte i reforma laboral 2021 projectat
- Plantilla de dictamen de l'assessor (inclosa davall)
- Accés a internet per a consultar el SMI i modalitats vigents (opcional)

ENCAIX CURRICULAR · **Sabers** RA3.a, RA3.b, RA3.c, RA3.d, RA3.e · **Comp. específiques** RA3 · **Comp. clau** CC, CCL

Plantejament

L'emoció de la primera oferta d'ocupació fa que molta gent firme sense llegir. I firmar un mal contracte pot costar car: cotitzacions que no es paguen, drets que es perden, acomiadaments que ixen gratis a l'empresa. La Unitat 6 ha ensenyat les notes de la relació laboral, les modalitats de contracte després de la reforma de 2021, la jerarquia normativa (llei, conveni, contracte) i el paper del SMI. Ací ho apliques com un assessor laboral al qual quatre persones li porten la seua oferta abans de firmar.

En grups xicotets, sou l'assessoria. Rebeu quatre ofertes, cadascuna amb una trampa distinta de les que més es veuen en la primera ocupació. La vostra faena és detectar la irregularitat, explicar-la amb la norma a la mà i recomanar a cada persona què fer: firmar, negociar o no firmar. No val "això està malament"; cal dir per què i segons quina regla.

> *Un contracte no és un tràmit: és el document que definix què et poden exigir i què t'han de garantir durant anys. Llegir-lo sencer abans de firmar és el primer dret que exercixes com a treballador.*

Objectius didàctics

- Reconéixer les notes de la relació laboral per compte d'altri i detectar el fals autònom.
- Identificar les modalitats de contractació vigents i els fraus de llei més comuns.
- Aplicar la jerarquia normativa per a comprovar si una oferta respecta llei i conveni.
- Validar la legalitat del període de prova i del salari enfront del SMI i el conveni.
- Emetre una recomanació argumentada com a assessor laboral.

Passos

1. **Enquadrament (5 min).** El professor recorda les notes de la relació laboral (alienitat, dependència, retribució), les modalitats de contracte després de la reforma de 2021, el SMI vigent i la jerarquia

llei-conveni-contracte.

2. **Repartiment i lectura (10 min).** Cada grup rep les quatre ofertes i les llig. Identifica en cadascuna la modalitat que diu ser i les condicions essencials.
3. **Detecció de la trampa (20 min).** Per a cada oferta, el grup assenyala la irregularitat, indica quina norma incomplix i per què (no basta la intuïció).
4. **Dictamen i recomanació (15 min).** Redacten un dictamen breu per oferta amb la recomanació: firmar, negociar (quina clàusula) o no firmar (per què), i quin risc assumix el treballador si firma sense canviar res.
5. **Posada en comú (5 min).** Es contrasta oferta per oferta. El professor confirma la irregularitat i la conseqüència legal de cadascuna.

Les quatre ofertes (fotocopiables)

Oferta A — "Col·laborador autònom"

T'oferixen treballar en exclusiva per a una empresa, amb el seu horari, a les seues instal·lacions i amb les seues ferramentes, però et demanen que et dónes d'alta com a autònom i emetes factures en comptes de firmar un contracte laboral. "Així guanyes més", et diuen.

Oferta B — El període de prova etern

Contracte indefinit per a un lloc de tècnic, però amb un **període de prova d'un any**. Durant eixe any, diuen, et poden acomiadar sense indemnització "per a veure si encaixes".

Oferta C — El temporal que es repetix

T'oferixen un contracte temporal "per circumstàncies de la producció" de tres mesos, ja serà el teu tercer contracte temporal seguit al mateix lloc i mateixa empresa, per a una tasca que és clarament habitual i permanent del negoci.

Oferta D — El salari "ajustat"

Jornada completa de 40 hores setmanals per un salari mensual inferior al SMI vigent, al·legant que "és el que hi ha per a començar" i que el conveni del sector "no s'aplica als nous".

Plantilla de dictamen de l'assessor

```
═══════════════════════════════════════
 DICTAMEN · Oferta ___
═══════════════════════════════════════
 Modalitat que diu ser: ....................
 Irregularitat detectada: ..................
 Norma que incomplix (ET / conveni / SMI): ....
 Risc per al treballador si firma: ............
 RECOMANACIÓ (firmar / negociar / no firmar):
   ....................................
═══════════════════════════════════════
```

Criteris d'avaluació

CRITERI	DESCRIPCIÓ	PES
Detecció de la trampa	Identifica correctament la irregularitat de cada oferta	30 %
Fonament normatiu	Cita la norma o principi que s'incomplix	30 %
Anàlisi del risc	Explica què perd el treballador si firma	20 %
Recomanació	Proposa una eixida realista i raonada	20 %

Variants i extensions

- **Variant oferta neta.** Afegir una quinta oferta correcta per a comprovar que el grup no "veu trampes" on no n'hi ha.
- **Variant negociació en viu.** Dos alumnes representen l'oferta B: un com a empresa, un altre com a treballador assessorat, i negocien el període de prova davant de la classe.
- **Connexió amb la Unitat 7.** El fals autònom de l'oferta A enllaça amb quines prestacions de la Seguretat Social perd qui no cotitza per compte d'altri.

FITXA D'ACTIVITAT

Solució orientativa

Per al professorat: passos de la resolució de l'exercici.

1. **Oferta A · fals autònom.** Hi ha dependència (horari, instal·lacions i ferramentes de l'empresa) i alienitat (treballa en exclusiva i per a ella): és una relació laboral per compte d'altri (art. 1.1 ET), li diguen com li diguen, i la llei la presumix (art. 8.1 ET). Demanar-li que es done d'alta com a autònom és un frau de llei: pagaria la seua pròpia quota i es quedaria sense vacances pagades, sense atur i sense indemnització per acomiadament, així que «guanyes més» és fals. **No firmar.** Si ja treballa així, pot denunciar-ho davant de la Inspecció de Treball o demandar perquè es reconega la relació laboral.
2. **Oferta B · període de prova.** Un any supera el màxim. Si el conveni no en fixa un altre, són 6 mesos per als tècnics titulats i 2 per a la resta, o 3 en empreses de menys de 25 treballadors (art. 14.1 ET). El que passe d'eixe màxim no val: superat, un cessament sense causa ja és un acomiadament, amb la seua indemnització. **Negociar** que el període s'ajuste al conveni, i recordar que, mentre dura, es treballa amb tots els drets.
3. **Oferta C · temporal en frau de llei.** El contracte per circumstàncies de la producció només cobrix un augment ocasional d'activitat o un desajust temporal de plantilla (art. 15.2 ET), no una tasca habitual i permanent. Si la causa no és real, qui es contracta així adquirix la condició de fix (art. 15.4 ET); no cal arribar als 18 mesos en 24 de l'art. 15.5. **No firmar un altre temporal:** demanar un contracte indefinit i, si no el donen, reclamar la condició de fix.
4. **Oferta D · salari per davall del mínim.** A jornada completa ningú no pot cobrar menys del SMI: 1.221 € bruts al mes en 14 pagues en 2026 (RD 126/2026). I el conveni del sector obliga totes les empreses i persones treballadores del seu àmbit, també les acabades de contractar (art. 82.3 ET). La clàusula és nul·la i se substituïx pel salari del conveni (arts. 3.1.c i 9.1 ET). **No firmar així:** exigir el salari de la seua categoria; si ja cobra menys, pot reclamar les diferències de l'últim any (art. 59.2 ET) i denunciar-ho davant de la Inspecció.

Material obert de profedeeconomia.es · Llicència Creative Commons BY-NC-SA · Currículum LOFP